Allgemeine Mietbedingungen für Baumaschinen und Baugeräte

Für Mietverträge mit Verbrauchern und mit Unternehmern · Stand: August 2026

Teil A – Bestimmungen für alle Mietverträge

§ 1 Geltungsbereich, Begriffe, Aufbau

1. Diese Bedingungen gelten für alle Verträge über die Vermietung von Baumaschinen, Baugeräten und Zubehör („Mietgegenstand") samt Nebenleistungen. Verbraucher ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu überwiegend nicht gewerblichen oder selbständig beruflichen Zwecken abschließt (§ 13 BGB); Unternehmer ist, wer bei Vertragsschluss in Ausübung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

2. **Teil A gilt für alle Mietverträge, Teil B ergänzend und vorrangig für Verträge mit Verbrauchern, Teil C nur für Verträge mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.**

3. Abweichende Bedingungen des Mieters werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Vermieter stimmt ausdrücklich zu; Individualabreden gehen vor (§ 305b BGB). Wo Textform verlangt wird, genügt eine Erklärung per E-Mail (§ 126b BGB).

§ 2 Vertragsschluss, Mietzeit

Angebote und Preisangaben sind freibleibend. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung des Vermieters in Textform oder mit der Übergabe zustande; Vertragssprache ist Deutsch. Die Mietzeit beginnt mit der Übergabe oder dem vereinbarten Bereitstellungstermin.

§ 3 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit zum Gebrauch, weist vor der Übergabe in die Bedienung ein und übergibt die Betriebsanleitung.

2. Der Mieter setzt den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß und nur durch eingewiesenes, geeignetes und – soweit erforderlich – behördlich befähigtes Personal ein, beachtet die Betriebsanleitung sowie die Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- und Straßenverkehrsvorschriften, zahlt die Miete vereinbarungsgemäß, behandelt den Mietgegenstand ordnungsgemäß und gibt ihn bei Ablauf der Mietzeit gereinigt und vollgetankt bzw. vollgeladen zurück.

3. Stand- bzw. Einsatzort sind anzuzeigen; jeder Wechsel ist unverzüglich in Textform zu melden.

§ 4 Übergabe, Verzug des Vermieters

Der Vermieter übergibt den Mietgegenstand in einwandfreiem, betriebsfähigem und vollgetanktem Zustand mit den erforderlichen Unterlagen (Betriebsanleitung, Prüfnachweise). Gerät er in Verzug, kann der Mieter Ersatz des Verzugsschadens nach Maßgabe des § 6 verlangen und nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

§ 5 Mängel des Mietgegenstandes

1. Der Mieter darf den Mietgegenstand rechtzeitig vor Mietbeginn besichtigen. Mängel sowie erforderlich werdende Schutzmaßnahmen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen (§ 536c BGB).

2. Der Vermieter beseitigt Mängel auf eigene Kosten; er kann sie stattdessen durch den Mieter beseitigen lassen – dann trägt er die erforderlichen Kosten – oder einen funktionell gleichwertigen Mietgegenstand stellen. Bei nicht unerheblicher Beeinträchtigung ist die Miete für die notwendige Reparaturzeit angemessen herabgesetzt.

3. Lässt der Vermieter eine angemessene Nachfrist schuldhaft verstreichen oder schlägt die Mängelbeseitigung fehl, kann der Mieter zurücktreten oder außerordentlich kündigen; die gesetzlichen Mängelrechte bleiben im Übrigen unberührt.

4. Die verschuldensunabhängige Haftung für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) ist ausgeschlossen; es gilt § 6.

§ 6 Haftung des Vermieters

1. Unbeschränkt haftet der Vermieter bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme einer Garantie, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er nur für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht – einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Mieter regelmäßig vertrauen darf –, begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

3. Die Beschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermieters sowie für Beratung, Einweisung und sonstige vertragliche Nebenpflichten.

§ 7 Mietpreis, Zahlung, Kaution

1. Der Mietberechnung liegt eine Einsatzzeit von bis zu acht Stunden arbeitstäglich auf Basis der Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag) zugrunde; Wochenend-, Feiertags- und Mehrarbeit sowie erschwerte Einsätze sind in Textform anzuzeigen und werden zusätzlich berechnet.

2. **Gegenüber Verbrauchern sind alle Preise Endpreise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer**, gegenüber Unternehmern zuzüglich Umsatzsteuer. Lieferung, Abholung sowie Kraft- und Betriebsstoffe werden gesondert ausgewiesen und berechnet.

3. Rechnungen sind ohne Abzug binnen 14 Kalendertagen ab Zugang fällig. Bei Verzug betragen die Zinsen fünf, bei Rechtsgeschäften ohne Beteiligung eines Verbrauchers neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB); der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt beiden Vertragspartnern vorbehalten.

4. Der Mieter kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Der Vermieter kann eine angemessene Kaution verlangen; sie ist nach ordnungsgemäßer Rückgabe unverzüglich abzurechnen und zurückzuzahlen.

§ 8 Unterhaltspflicht des Mieters, Kontrolle, Telematik

1. Der Mieter hat den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung zu schützen, Wartung und Pflege nach Maßgabe der Betriebsanleitung auf seine Kosten durchzuführen – einschließlich der täglichen Kontrollen sowie der Betriebs- und Schmierstoffe – und notwendige Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig anzukündigen und unverzüglich durch den Vermieter ausführen zu lassen. Deren Kosten trägt der Vermieter, soweit der Mieter und seine Hilfspersonen die gebotene Sorgfalt beachtet haben. Reparaturen in Eigenregie oder durch Dritte bedürfen der vorherigen Zustimmung in Textform.

2. Der Vermieter darf den Mietgegenstand nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung besichtigen und selbst oder durch Beauftragte untersuchen; der Mieter ermöglicht dies. Die Kosten trägt der Vermieter.

3. Der Mietgegenstand kann mit Telematik- und Ortungssystemen ausgestattet sein, die Standort-, Betriebs- und Zustandsdaten erfassen und an den Vermieter übermitteln; ob ein solches System verbaut ist, teilt der Vermieter auf Anfrage mit. Die Verarbeitung dient der Vertragsdurchführung und Abrechnung, der Wartungssteuerung sowie dem Schutz vor Diebstahl und vertragswidriger Nutzung (Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO); eine Überwachung von Beschäftigten findet nicht statt. Der Mieter darf die Systeme nicht entfernen, abschalten oder beeinträchtigen und unterrichtet sein Personal hierüber.

§ 9 Vermietung mit Bedienungspersonal

Das Bedienungspersonal darf nur zur Bedienung des Mietgegenstandes, nicht zu anderen Arbeiten eingesetzt werden und unterliegt insoweit den Weisungen des Mieters. Für Schäden durch das Bedienungspersonal haftet der Vermieter nur bei nicht ordnungsgemäßer Auswahl; im Übrigen trägt der Mieter die Haftung. § 6 Nr. 1 bleibt unberührt.

§ 10 Haftung des Mieters, Versicherung, Verlust

1. Von der Übergabe bis zur vertragsgemäßen Rückgabe haftet der Mieter für Beschädigung, Verlust und Untergang des Mietgegenstandes, es sei denn, er hat den Umstand nicht zu vertreten; die vertragsgemäße Abnutzung ist mit der Miete abgegolten.

2. Der Mieter versichert den Mietgegenstand auf eigene Kosten für die Dauer der Mietzeit angemessen, insbesondere gegen Beschädigung, Diebstahl, Feuer und Elementarschäden, und weist dies auf Verlangen nach; Ansprüche aus diesen Versicherungen tritt er sicherungshalber an den Vermieter ab, der die Abtretung annimmt. Der Mieter stellt sicher, dass der Einsatz nicht gegen geltende Außenwirtschafts-, Export- und Sanktionsvorschriften verstößt.

3. Ist dem Mieter die Rückgabe unmöglich, schuldet er den Wiederbeschaffungswert zuzüglich des Mietausfalls bis zur zumutbaren Wiederbeschaffung; der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt ihm vorbehalten.

§ 11 Beendigung der Mietzeit und Rücklieferung

1. Die beabsichtigte Rücklieferung ist dem Vermieter rechtzeitig vorher in Textform anzuzeigen (Freimeldung).

2. Die Mietzeit endet an dem Tag, an dem der Mietgegenstand mit allen zu seiner Inbetriebnahme erforderlichen Teilen in ordnungs- und vertragsgemäßem Zustand auf dem Lagerplatz des Vermieters oder an einem vereinbarten anderen Bestimmungsort eintrifft, frühestens jedoch mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit.

3. Der Mietgegenstand ist betriebsfähig, vollgetankt und gereinigt zurückzuliefern oder zur Abholung bereitzuhalten, und zwar während der normalen Geschäftszeit des Vermieters so rechtzeitig, dass dieser ihn noch am selben Tag prüfen kann.

§ 12 Verletzung der Unterhaltspflicht

Ergibt der Zustand bei Rücklieferung, dass der Mieter seiner Unterhaltspflicht nach § 8 nicht nachgekommen ist, zahlt er bis zur Beendigung der vertragswidrig unterlassenen Instandsetzungsarbeiten eine Entschädigung in Höhe des Mietpreises; der Nachweis, dass ein Schaden nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist, bleibt ihm vorbehalten. Der Umfang der zu vertretenden Mängel ist ihm mitzuteilen und Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben; die geschätzten Instandsetzungskosten sind ihm möglichst vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.

§ 13 Weitere Pflichten des Mieters

1. Der Mieter darf den Mietgegenstand einem Dritten weder überlassen noch Rechte aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher Art am Mietgegenstand einräumen. Eine Verbringung ins Ausland bedarf der vorherigen Zustimmung des Vermieters in Textform.

2. Macht ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen Rechte geltend, hat der Mieter dem Vermieter unverzüglich und nachweisbar Anzeige zu erstatten und den Dritten über die Eigentumsverhältnisse zu unterrichten.

3. Der Mieter trifft geeignete Maßnahmen zur Sicherung gegen Diebstahl. Unfälle und Schadensfälle sind unverzüglich anzuzeigen; die Weisungen des Vermieters sind abzuwarten. Bei Verkehrsunfällen und Diebstahl ist die Polizei hinzuzuziehen.

4. Verstößt der Mieter schuldhaft gegen diese Bestimmungen, hat er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 14 Kündigung

1. Ein über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossener Vertrag ist ordentlich unkündbar; Gleiches gilt für eine Mindestmietzeit, nach deren Ablauf der Mieter mit einer Frist von einem Tag kündigen kann. Bei unbestimmter Mietzeit ohne Mindestmietdauer beträgt die Kündigungsfrist einen Tag bei Tages-, zwei Tage bei Wochen- und eine Woche bei Monatsmiete.

2. Der Vermieter kann nach Ankündigung fristlos kündigen, wenn der Mieter mit einem fälligen Betrag länger als 14 Kalendertage nach Mahnung in Verzug ist, den Mietgegenstand ohne Einwilligung nicht bestimmungsgemäß verwendet oder an einen anderen Ort verbringt oder erheblich gegen §§ 8 oder 13 verstößt. Der Mieter hat dann den Mietgegenstand herauszugeben sowie Zutritt und Abtransport auf seine Kosten zu ermöglichen; eine eigenmächtige Wegnahme durch den Vermieter erfolgt nicht.

3. Der Mieter kann fristlos kündigen, wenn die Benutzung aus vom Vermieter zu vertretenden Gründen längerfristig nicht möglich ist.

4. Das Recht beider Vertragspartner zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§§ 543, 314 BGB) bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen der Textform.

§ 15 Datenschutz, Schlussbestimmungen

1. Der Vermieter verarbeitet personenbezogene Daten nach Maßgabe der DSGVO und des BDSG, insbesondere zur Begründung, Durchführung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Einzelheiten enthält die Datenschutzinformation des Vermieters, die auf Anforderung übersandt wird.

2. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform; Individualabreden bleiben nach § 305b BGB auch ohne Einhaltung dieser Form wirksam.

3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts; gegenüber Verbrauchern nur, soweit dadurch der Schutz zwingender Vorschriften des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts nicht entzogen wird.

4. Ist eine Bestimmung unwirksam oder undurchführbar, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt; an ihre Stelle tritt die gesetzliche Regelung.

Teil B – Ergänzend für Verträge mit Verbrauchern

§ 16 Vorrang, nicht anwendbare Regelungen

Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt Teil C nicht. Es verbleibt insbesondere bei den gesetzlichen Verjährungsfristen, beim gesetzlichen Zurückbehaltungsrecht und beim gesetzlichen Gerichtsstand; Rüge- und Anzeigeobliegenheiten führen nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zum Verlust von Rechten.

§ 17 Widerrufsrecht

Wird der Vertrag ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z. B. Telefon, E-Mail, Onlineformular) oder außerhalb der Geschäftsräume des Vermieters geschlossen, steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. **Die vollständige Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhält der Verbraucher als gesondertes Blatt vor Vertragsschluss sowie mit der Vertragsbestätigung in Textform; beide sind Bestandteil dieses Vertrages.** Bei Vertragsschluss in den Geschäftsräumen des Vermieters bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit besteht kein Widerrufsrecht.

§ 18 Verbraucherstreitbeilegung

Der Vermieter ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG).

Teil C – Ergänzend für Verträge mit Unternehmern

§ 19 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

Bei Übergabe erkennbare Mängel, die den vorgesehenen Einsatz nicht nur unerheblich beeinträchtigen, sind unverzüglich nach der Untersuchung in Textform anzuzeigen, sonstige bereits bei Übergabe vorhandene Mängel unverzüglich nach Entdeckung; anderenfalls sind Rechte des Mieters wegen dieser Mängel ausgeschlossen. Die Kosten einer Untersuchung vor Mietbeginn trägt der Mieter. Die ordnungsgemäße Rücklieferung gilt als anerkannt, wenn erkennbare Mängel bei rechtzeitiger Rücklieferung nicht unverzüglich und anderenfalls sowie bei sonstigen Mängeln nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eintreffen am Bestimmungsort beanstandet worden sind.

§ 20 Stilllliegeklausel

1. Ruhen die Arbeiten auf der Arbeitsstätte, für die der Mietgegenstand gemietet ist, an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Kalendertagen infolge von Umständen, die weder der Mieter noch dessen Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. Frost, Hochwasser, Streik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Pandemie, behördliche Anordnungen), gilt diese Zeit ab dem 11. Kalendertag als Stilllliegezeit; eine auf bestimmte Zeit vereinbarte Mietdauer verlängert sich entsprechend.

2. Für die Stilllliegezeit zahlt der Mieter den auf der Vertragsvorderseite vereinbarten Prozentsatz der auf diese Zeit entfallenden Monatsmiete bei einer Schichtzeit von acht Stunden arbeitstäglich; ist nichts vereinbart, gilt der handelsübliche Prozentsatz von 75 %. Einstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten sind unverzüglich in Textform mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen.

§ 21 Zahlung, Sicherheiten, Rückholung

1. Ergänzend zu § 7 gilt: Bei Zahlungsverzug kann der Vermieter zusätzlich die Pauschale nach § 288 Abs. 5 BGB verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Mieter nur aus demselben Vertragsverhältnis und nur bei unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen geltend machen.

2. Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietpreises, abzüglich geleisteter Kaution, seine Ansprüche gegen denjenigen Auftraggeber, für dessen Auftrag der Mietgegenstand verwendet wird, sicherungshalber an den Vermieter ab. Der Vermieter nimmt die Abtretung an und ermächtigt den Mieter widerruflich zur Einziehung im eigenen Namen. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, gibt der Vermieter auf Verlangen Sicherheiten nach seiner Wahl frei.

3. Kündigt der Vermieter nach § 14 Nr. 2, bleiben seine Vertragsansprüche bestehen; anzurechnen sind Beträge, die er innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer durch anderweitige Vermietung erzielt hat oder in zumutbarer Weise hätte erzielen können, abzüglich der Rückhol- und Neuvermietungskosten. Er kann ferner fristlos kündigen, wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass der Anspruch auf Mietzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters erheblich gefährdet ist.

§ 22 Verzug des Vermieters, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Ergänzend zu § 4 gilt: Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Entschädigung wegen verspäteter Übergabe je Arbeitstag des Verzuges auf den Betrag der Tagesmiete begrenzt.

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Klagen im Urkunden- und Wechselprozess – ist für beide Teile und für sämtliche Ansprüche der Hauptsitz des Vermieters oder – nach dessen Wahl – der Sitz der Zweigniederlassung, die den Vertrag abgeschlossen hat, sofern der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Der Vermieter kann auch am allgemeinen Gerichtsstand des Mieters klagen.